



SISTEMA DE PESSOAL CIVIL

LICENÇAS MÉDICAS

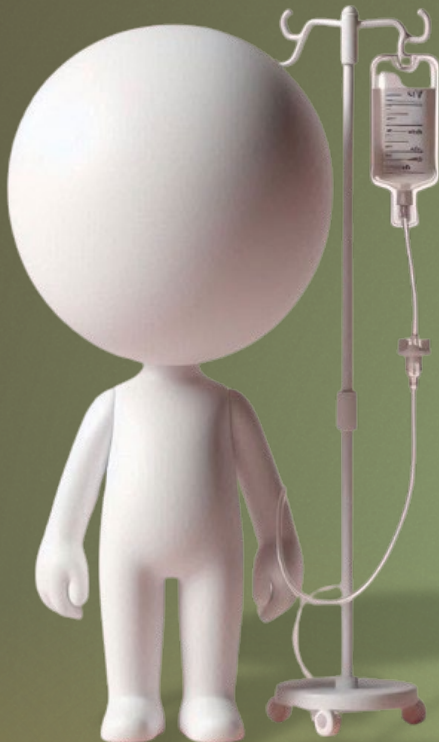




PARTE I

CONCEITOS E

LEGISLAÇÃO

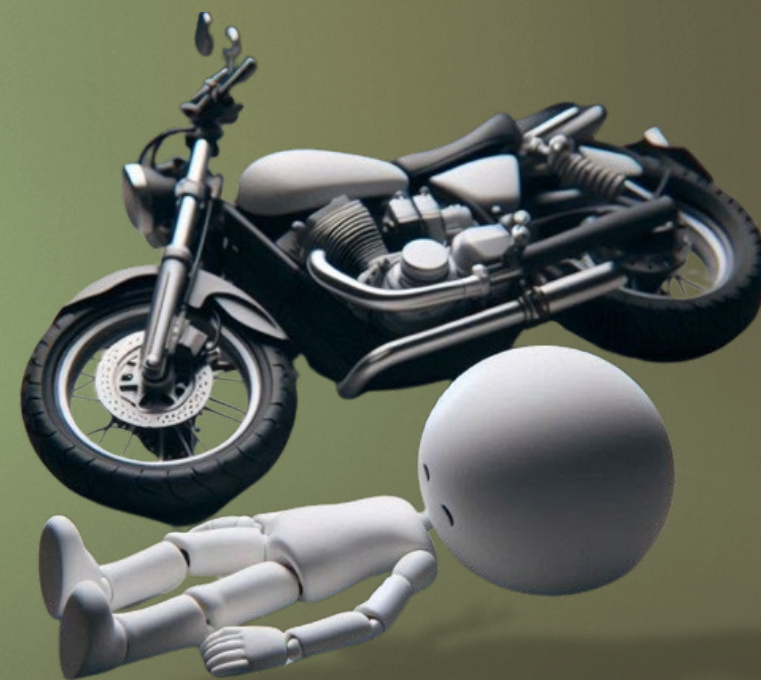


Licença para Tratamento de Saúde (LTS): é a licença concedida a servidor **ativo**, ocupante de **cargo efetivo ou em comissão**, quando esse for acometido de doença que não lhe permita exercer as atividades do cargo, sendo possível sua concessão a pedido ou de ofício, **sem prejuízo de sua remuneração**, conforme a legislação vigente.

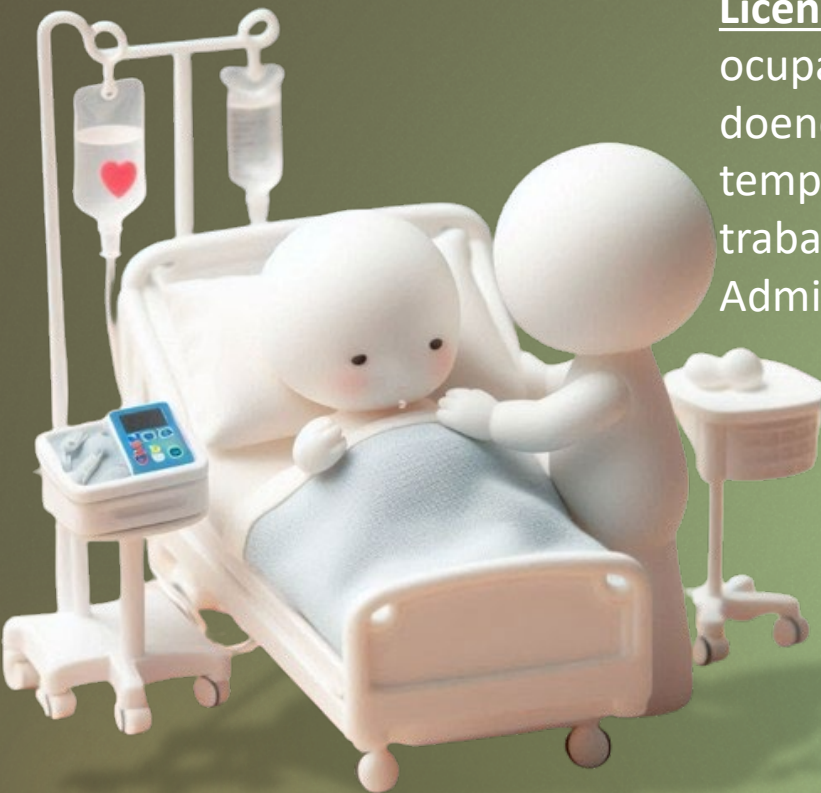
Licença por acidente em serviço: Configura acidente em serviço o dano físico ou mental sofrido pelo servidor, que se relacione, mediata ou imediatamente, com as atribuições do cargo exercido.

Equipara-se ao acidente em serviço o dano:

- a) decorrente de agressão sofrida e não provocada pelo servidor no exercício do cargo;
- b) sofrido no percurso da residência para o trabalho e vice-versa.



Licença por acidente em serviço: estar em exercício efetivo no cargo ocupado e ter sofrido danos (lesão corporal, perturbação funcional ou doença que determine a perda total ou parcial, permanente ou temporária, da capacidade laborativa) resultantes do exercício do trabalho, no ambiente de trabalho ou fora dele, a serviço da Administração Pública Federal.



Licença à adotante: é a licença remunerada concedida ao (à) servidor (a), independente de gênero, que adotar ou obtiver guarda judicial de criança.

Licença à gestante: É a licença concedida à servidora efetiva, ou à contratada temporariamente, pelo nascimento de filhos.

Licença paternidade: é a licença concedida ao servidor em decorrência de nascimento ou adoção de filho.



É dever do servidor/empregado público, da Organização Militar (OM) e da Região Militar (RM) ler e acompanhar a atualização da legislação que se refere aos assuntos tratados neste Caderno de Orientação.

Cabe ao gestor da unidade de gestão de pessoas, acompanhar as comunicações constantes do órgão central do SIPEC (“COMUNICA”), no SIAPE.

5



É dever do servidor/empregado público, da Organização Militar (OM) e da Região Militar (RM) ler e acompanhar a atualização da legislação que se refere aos assuntos tratados neste Caderno de Orientação.

Cabe ao gestor da unidade de gestão de pessoas, acompanhar as comunicações constantes do órgão central do SIPEC (“COMUNICA”), no SIAPE.

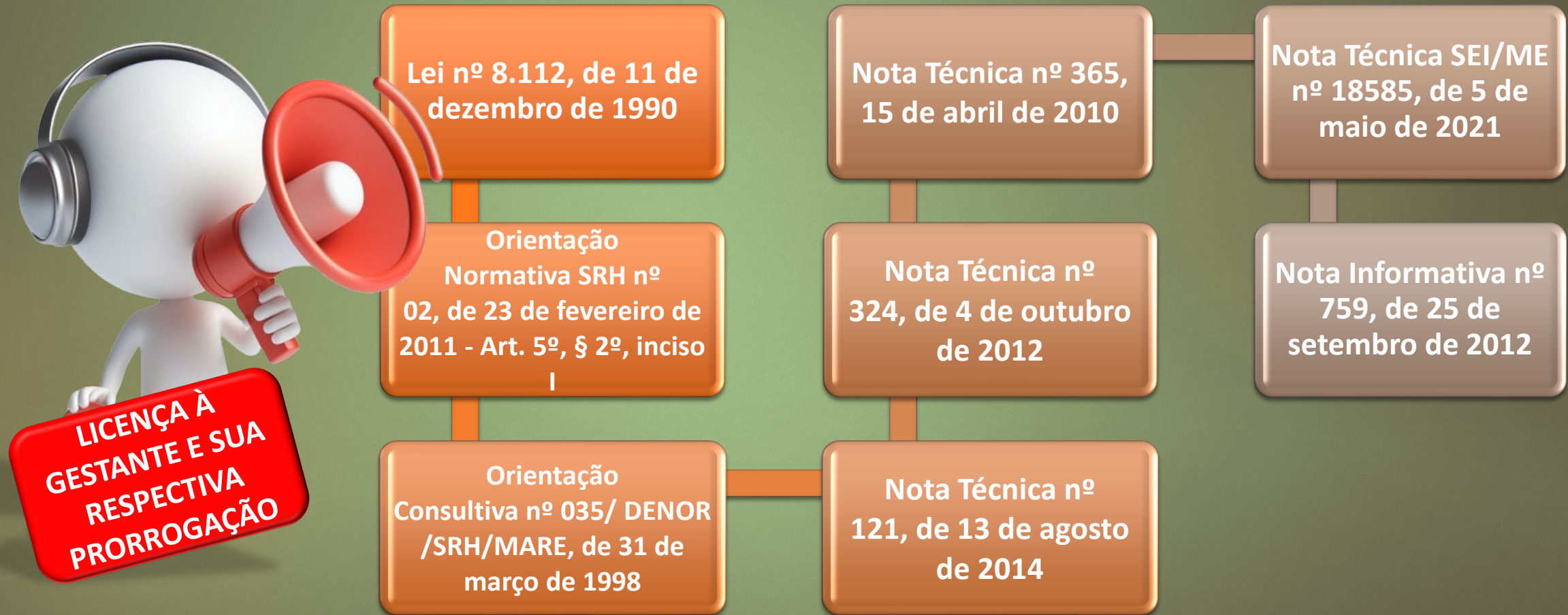
6



É dever do servidor/empregado público, da Organização Militar (OM) e da Região Militar (RM) **ler e acompanhar** a atualização da legislação que se refere aos assuntos tratados neste Caderno de Orientação.

Cabe ao gestor da unidade de gestão de pessoas, acompanhar as comunicações constantes do órgão central do SIPEC (“COMUNICA”), no SIAPE.

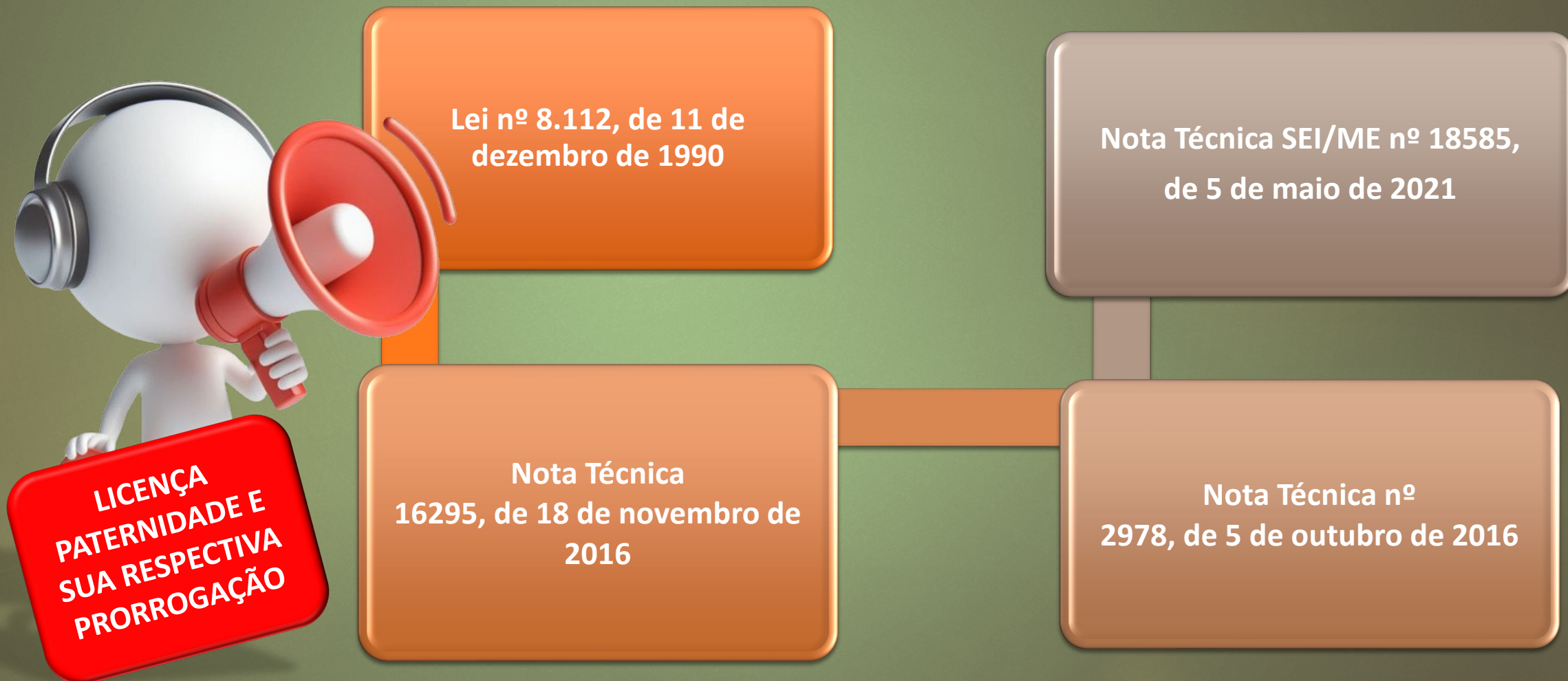
7



É dever do servidor/empregado público, da Organização Militar (OM) e da Região Militar (RM) **ler e acompanhar** a atualização da legislação que se refere aos assuntos tratados neste Caderno de Orientação.

Cabe ao gestor da unidade de gestão de pessoas, acompanhar as comunicações constantes do órgão central do SIPEC (“COMUNICA”), no SIAPE.

8





PARTE II

DOS

REQUISITOS

BÁSICOS

1. LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (LTS):

10

Apresentação de atestado médico ou odontológico, contendo identificação do servidor e do profissional emitente, o registro deste no conselho de classe e o tempo provável de afastamento.

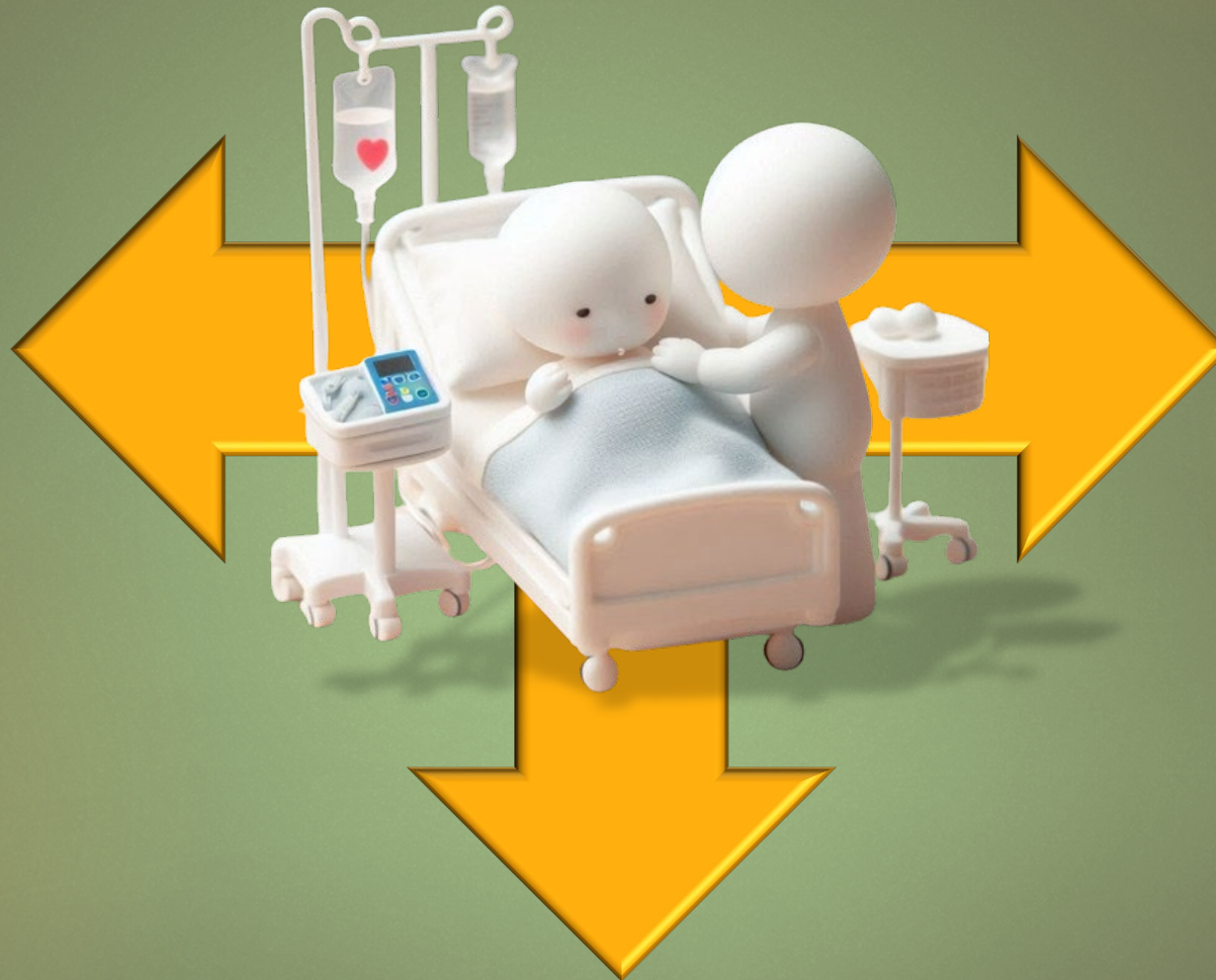
Acesso ao Portal SouGov para apresentação do atestado no prazo máximo de cinco dias corridos contados da data do início do afastamento do servidor.

Envio de uma cópia do atestado à unidade de lotação do servidor para arquivamento em seu Assentamento Funcional Digital (AFD).

2. LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA:

11

Somente será deferida se a assistência pessoal do servidor for indispensável e não puder ser prestada, simultaneamente, com o exercício do cargo ou mediante compensação de horário, sendo vedado o exercício de atividade remunerada durante o período da licença.



Para acompanhamento de cônjuge ou companheiro, dos pais, dos filhos, do padrasto/ madrasta e enteado, ou dependente que viva a suas expensas e CONSTE do seu assentamento funcional, mediante comprovação por perícia médica oficial

Apresentação do atestado no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos contados da data do início do afastamento do servidor.

3. LICENÇA POR ACIDENTE EM SERVIÇO

12



Estar em exercício efetivo no cargo ocupado e ter sofrido danos (lesão corporal, perturbação funcional ou doença que determine a perda total ou parcial, permanente ou temporária, da capacidade laborativa) resultantes do exercício do trabalho, no ambiente de trabalho ou fora dele, a serviço da Administração Pública Federal.

4. LICENÇA À ADOTANTE, À GESTANTE E PATERNIDADE

Nascimento/adoção de filho (a)





PARTE III

INFORMAÇÕES

GERAIS

01

INFORMAÇÕES APLICÁVEIS A TODOS OS TIPOS DE LICENÇAS MÉDICAS

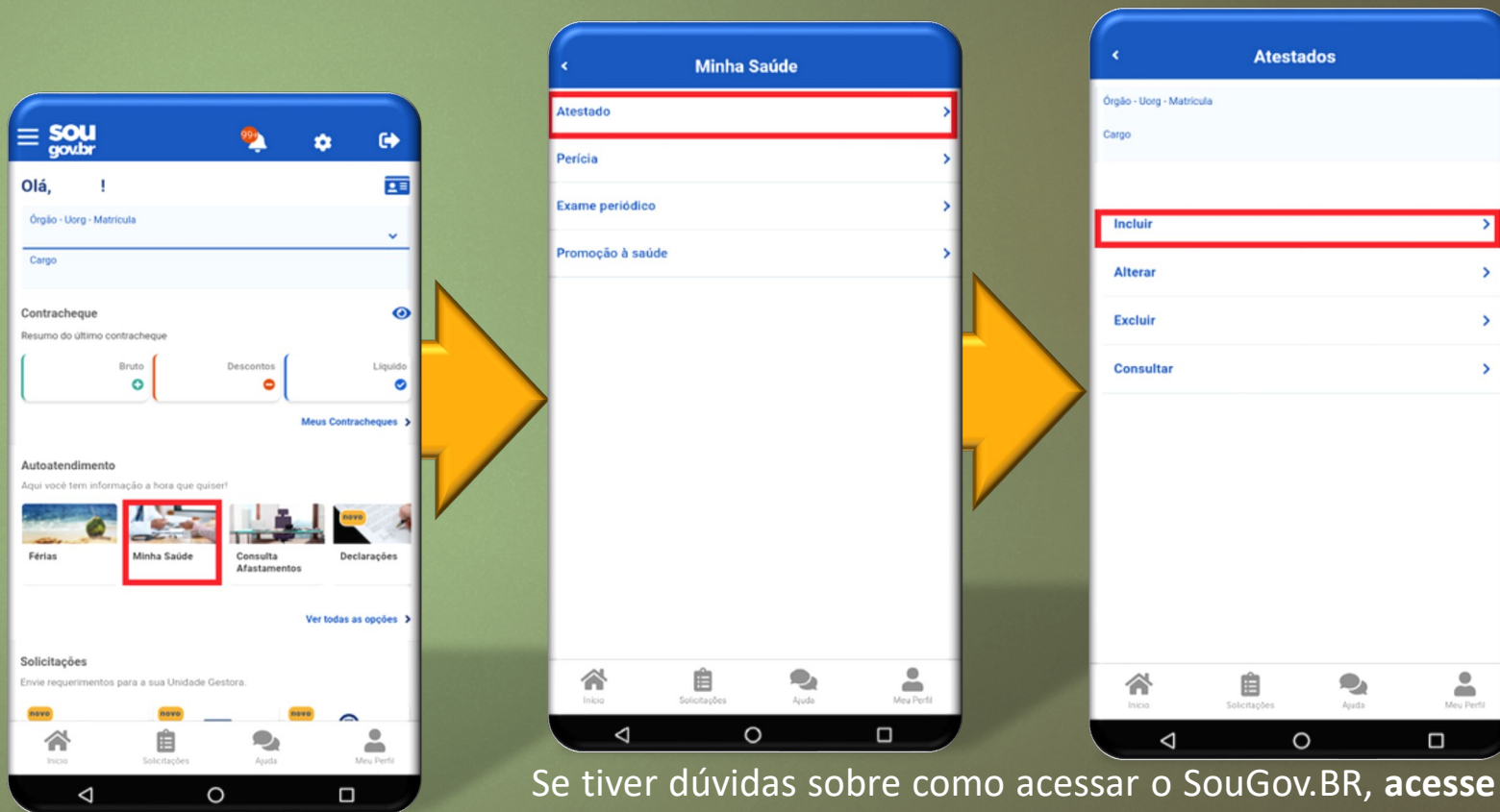
14

PARA INCLUIR O ATESTADO NO APP DO SouGov:

Siga o passo a passo¹ e veja como incluir e enviar seu atestado de saúde no SOUGOV.BR:

(OBS: caso você tenha mais de um vínculo, é sempre importante observar se está no vínculo desejado. Na setinha ao lado de **Órgão – Uorg – Matrícula**, você pode verificar e fazer alteração, se for o caso).

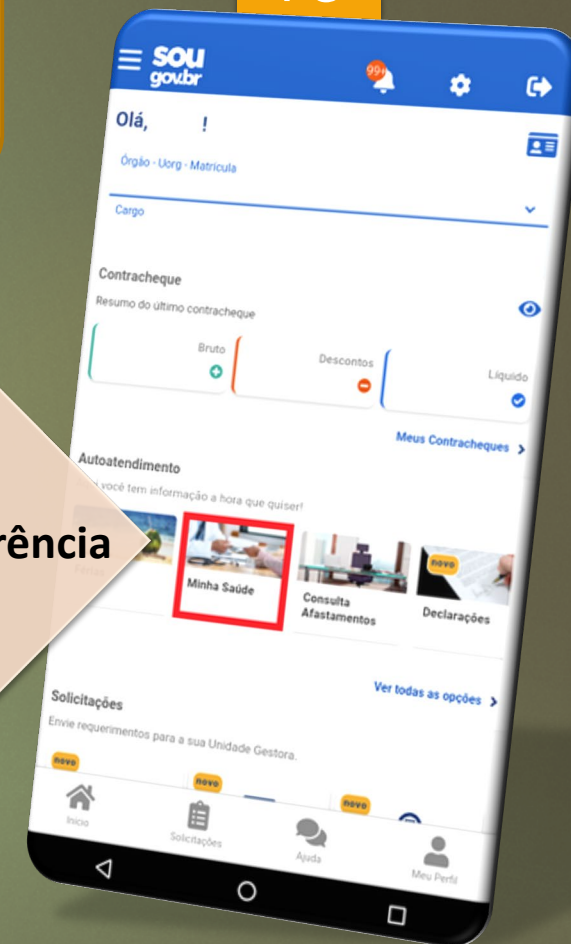
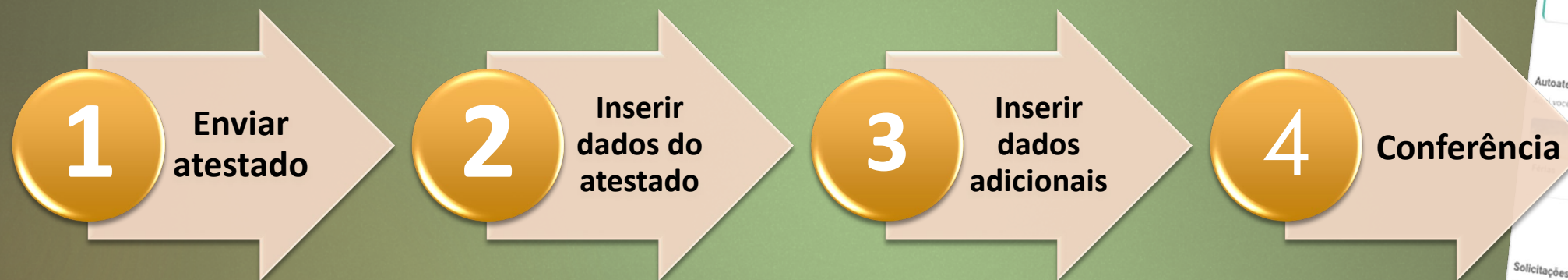
Na página inicial do SOUGOV.BR, aplicativo ou web, em **AutoAtendimento**, clique em "**Minha Saúde**" depois em "**Atestado**" e, na próxima tela, selecione em "**Incluir**":



Se tiver dúvidas sobre como acessar o SouGov.BR, **acesse** o link: <https://www.gov.br/servidor/pt-br/acesso-a-informacao/faq/sou-gov.br/acesso/SOUGOV.BR>

¹Fonte: <https://www.gov.br/servidor/pt-br/acesso-a-informacao/faq/sou-gov.br/minha-saude/atestado/1-como-incluir-atestado-de-saude-no-aplicativo-sou-gov-br>

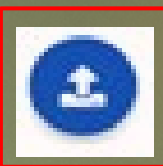
O procedimento para inclusão e envio de atestado é composto por 4 etapas:



1

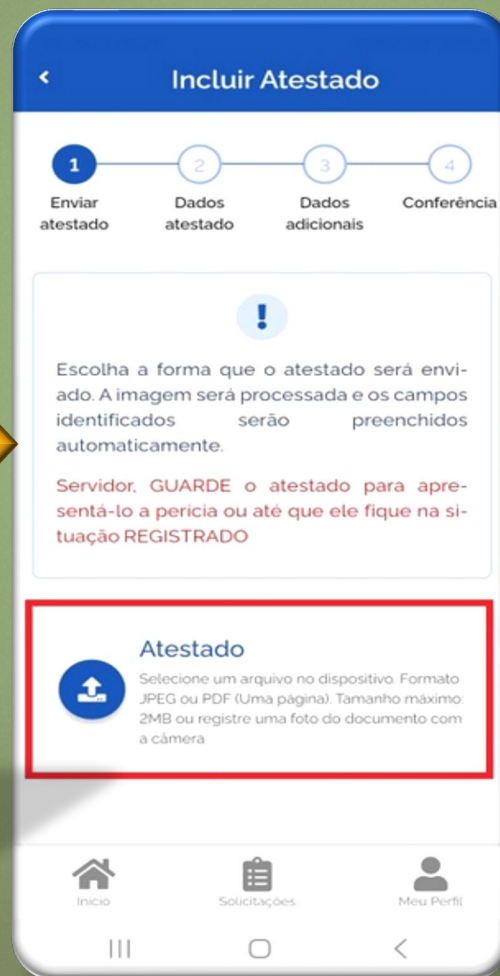
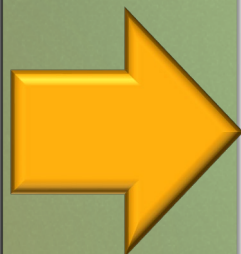
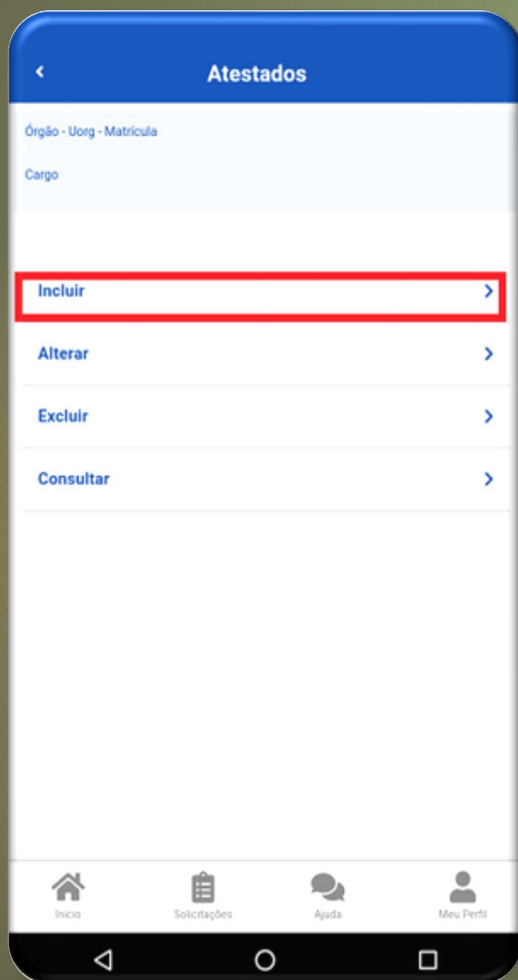
Enviar
atestado

Para incluir o atestado de saúde, clique no ícone



:

16



Lembre-se: GUARDE o original de seu atestado médico para ser apresentado em uma eventual perícia.

2

Inserir
dados do
atestado

Nesta etapa, **CONFIRA** se os dados obtidos da imagem do seu atestado de saúde estão completos.

Caso os dados estejam **incompletos** ou **diferentes** dos que estão em seu atestado, faça as correções necessárias **ANTES** de enviá-lo.

17

Não esqueça de preencher todos os campos que contenham asterisco vermelho, pois eles são de **preenchimento obrigatório**. Clique em "**Próximo**":

The screenshot shows the 'Incluir Atestado' screen with a progress bar at the top indicating four steps: 1. Enviar atestado, 2. Dados atestado (active), 3. Dados adicionais, and 4. Conferência. Below the progress bar, an information icon is followed by a message: 'Os campos destacados foram obtidos na imagem processada. Caso haja divergências e/ou informações faltantes, realize os devidos ajustes.' Below this, there is a dropdown menu labeled 'Atestado para:' and a section titled 'Registro Profissional no Conselho de Classe' with fields for 'Conselho' (CRM), 'UF' (DF), and 'Registro' (Profissional). At the bottom, there is a section for 'Afastamento Solicitado' with fields for 'Dias de Afastamento' and 'Início do Afastamento'.

The screenshot shows the 'Incluir Atestado' screen with a progress bar at the top indicating four steps: 1. Enviar atestado, 2. Dados atestado, 3. Dados adicionais (active), and 4. Conferência. Below the progress bar, there is a section titled 'Afastamento Solicitado' with fields for 'Dias de Afastamento' (3) and 'Início do Afastamento' (17/08/2022). Below this, there is an information icon followed by a message: 'A CID é composta por uma letra e números, por exemplo J10 ou Z965. Em caso de não preenchimento do campo CID, será obrigatória a avaliação pericial.' Below this, there is a section titled 'CID' with a field for 'CID' (J10) and a field for 'Descrição' (Influenza devida a outro vírus da influenza [gripe] identificado). At the bottom, there is a section titled 'Atestado' with a button labeled 'Visualizar anexo'. At the bottom of the screen, there are two buttons: 'Anterior' and 'Próximo' (highlighted with a red box).

Em "Dados adicionais" serão apresentados os seguintes campos:

Tabela 1: Dados adicionais:

Telefone	Campo de preenchimento obrigatório. O número apresentado é aquele presente no seu cadastro, caso deseje, outro número poderá ser incluído. <u>Importante:</u> mantenha o número de telefone atualizado, pois esse será o número que a unidade SIASS ou a sua OM entrarão em contato com você.
Demais Campos	Observe que alguns itens só devem ser marcados caso: - Houver indícios que o afastamento é decorrente de um acidente em serviço ou de moléstia profissional, pois será obrigatória a avaliação pericial, independentemente da qualidade de dias de afastamento; - Esteja fora da sua localidade de exercício; - O periciando (servidor ou seu familiar) esteja internado e sem previsão de alta ou impossibilitado de locomoção. É necessário anexar a declaração médica, no caso de incapacidade de locomoção ou uma declaração médica/hospitalar em caso de internação.

3

Inserir
dados
adicionais

(cont.)

Preencha o campos "DDD" e "Telefone Contato".

Leia atentamente os itens seguintes e marque-os, conforme o caso:

19

The screen displays the 'Incluir Atestado' form at step 3, 'Dados adicionais'. A progress bar at the top shows four steps: 1. Enviar atestado, 2. Dados atestado, 3. Dados adicionais (current), and 4. Conferência. Below the progress bar, the 'Dados de Contato' section contains two input fields: 'DDD' and 'Telefone Contato', both with red asterisks indicating required fields. Below these fields is a blue information icon. The text below the icon reads: 'Selecione este item apenas se você tiver indícios que esse afastamento é decorrente de um acidente em serviço ou de moléstia profissional, pois será obrigatória a avaliação pericial, independentemente da quantidade de dias de afastamento.' At the bottom of this section is a toggle switch labeled 'Houve um indicativo de acidente em serviço ou moléstia profissional'. The bottom navigation bar includes icons for 'Inicio', 'Solicitações', and 'Meu Perfil'.

The screen displays the 'Incluir Atestado' form at step 4, 'Conferência'. It features three information sections, each with a blue 'i' icon. The first section asks to select an item if the user is out of their locality of exercise, with a toggle switch for 'Estou em viagem, fora da localidade de minha unidade de exercício.' The second section asks to select external expertise only in specific cases (accident, hospitalization, or impossibility of travel), with a toggle switch for 'Tenho necessidade de perícia hospitalar ou domiciliar'. The third section is currently empty. The bottom navigation bar includes icons for 'Inicio', 'Solicitações', and 'Meu Perfil'.

3

Inserir
dados
adicionais

(cont.)

20

< Incluir Atestado

i

Selecione perícia externa apenas nos casos em que o periciando, servidor ou seu familiar, esteja internado e sem previsão de alta ou impossibilitado de locomoção.

☐ Tenho necessidade de perícia hospitalar ou domiciliar

i

Você autoriza a realização da avaliação pericial por telessaúde? *

☒ Sim ☐ Não

Próximo →

← Anterior

Início Solicitações Meu Perfil

Ao final da tela, selecione uma alternativa. Uma mensagem será apresentada, marque "**Confirmar**". Clique em "**Próximo**" para dar continuidade à ação de inclusão de atestado:

1. Marque uma opção

2. Clique em próximo

4

Conferência

21

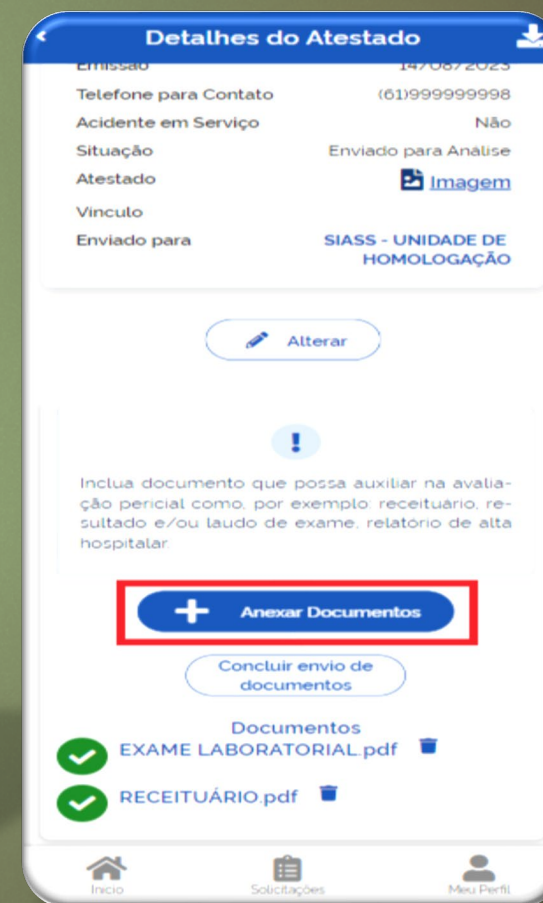
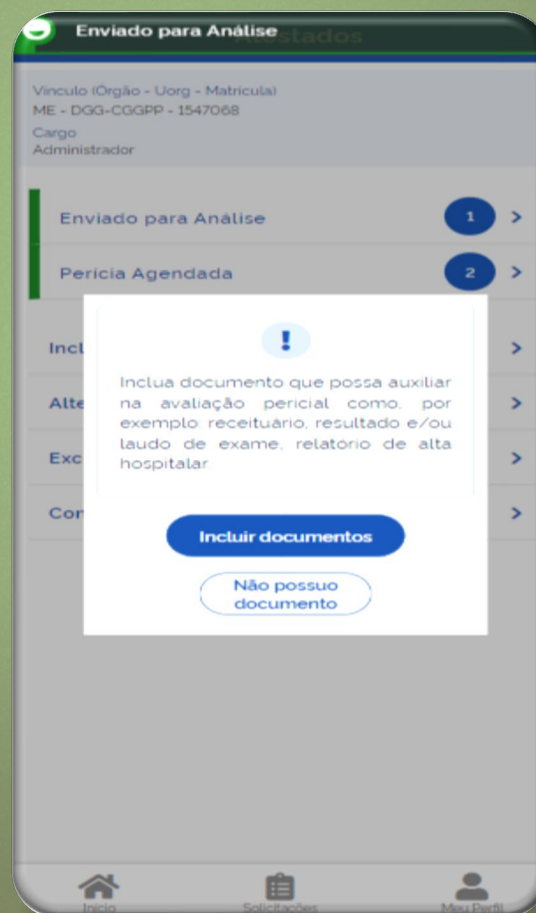
Confira se todos os dados estão corretos e veja para qual Unidade será enviado seu atestado de saúde, depois clique em "Enviar":

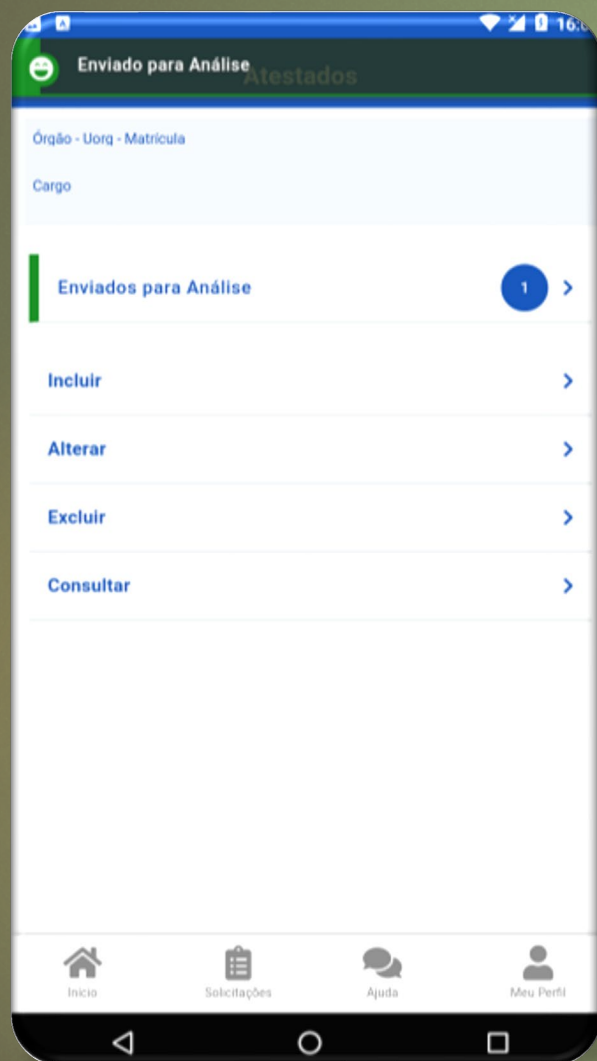
(cont.)

Uma mensagem será apresentada para que você possa incluir documentos complementares para avaliação pericial como, por exemplo, receituário, resultado e/ou laudo de exame.

PASSO À PASSO:

1. Selecione "Incluir documentos", caso não tenha, clique em "Não possuo documento".
2. Se possuir documentação, clique em "Anexar Documentos":





Pronto! Seu atestado de saúde e documentação completar, caso exista, foram enviados para análise da Unidade de Gestão de Pessoas do qual você está vinculado(a):





Na **IMPOSSIBILIDADE** de acesso à plataforma SouGov.br, o servidor deve seguir os passos listados na Parte V - DA TRAMITAÇÃO INTERNA, deste Caderno de Orientações.

O servidor deverá comunicar, imediatamente, à OM sua impossibilidade de comparecer ao serviço, devendo apresentar o atestado, no **prazo de 5 (cinco) dias corridos**, contado da data do início do afastamento do servidor.



A data do atestado fornecido deverá coincidir com a do início da dispensa médica e do dia que o servidor foi atendido.

Não serão aceitos documentos com data retroativa.





-15 dias

O atestado será objeto de homologação SEM perícia oficial quando a licença for inferior a 15 (quinze) dias corridos ou quando somada a outras licenças gozadas nos 12 (doze) meses anteriores, seja inferior a quinze dias.

25

A dispensa de perícia oficial, não se aplica aos ocupantes de cargo em comissão.



Qualquer licença que EXCEDER o período supramencionado será submetido à avaliação da perícia oficial singular ou por junta médica oficial, quando for o caso.

O comparecimento à consulta, tratamento, procedimento ou exames de saúde não gera licença. É necessária a apresentação à chefia imediata, do atestado de comparecimento, emitido pelo profissional de saúde, como justificativa ao afastamento. A compensação do horário está sujeita avaliação da chefia, conforme a legislação em vigor.



SOBRE O SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO, SEM VÍNCULO EFETIVO (CCE):

26

- Deve ser submetido à perícia oficial em todos os seus afastamentos.
- Será segurado obrigatório da Previdência Social, sendo responsabilidade do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, mediante requerimento do interessado, quando o afastamento do trabalho por problemas de saúde, gravidez ou acidente do trabalho for superior a quinze dias.
- Os afastamentos superiores a 15 (quinze) dias implicam na imediata suspensão da remuneração do servidor, a partir do décimo-sexto dia, enquanto perdurar o afastamento, não cabendo qualquer despesa ou compensação para o Regime Próprio de Previdência do Servidor.
- Em gozo de benefício concedido pelo INSS, terá o seu vínculo mantido com a Administração enquanto durar o seu afastamento, não fazendo jus, entretanto, à percepção de remuneração decorrente do cargo comissionado que ocupa durante o pagamento do benefício.



Tabela 2: LTS:

Será concedida ao servidor, a pedido ou de ofício:

ATÉ 120 (cento e vinte) dias no período de doze meses a contar do primeiro dia de afastamento

Por perícia oficial singular¹

Por mais de 120 (cento e vinte) dias

Mediante avaliação por junta oficial

¹A perícia deve ser solicitada pelo servidor no prazo de cinco dias contados da data de início do seu afastamento.

O atestado deverá ser encaminhado, por meio de plataforma digital do Governo federal, no **prazo de 5** (cinco) dias corridos, contado da data do início do afastamento do servidor (conforme item 1, da Parte III, deste Caderno).

A não apresentação do atestado no prazo **de 5** (cinco) dias corridos, salvo por motivo justificado, caracterizará falta ao serviço.

Na impossibilidade de locomoção do servidor, a avaliação pericial será realizada **no estabelecimento hospitalar**, onde ele se encontrar internado, ou **em domicílio**.

Esta licença, incluídas as prorrogações, poderá ser concedida a cada período de doze meses¹ nas seguintes condições:

por até 60 (sessenta) dias,
consecutivos ou não

mantida a remuneração do servidor

por até 90 (noventa) dias,
consecutivos ou não

sem remuneração

¹O início do interstício de 12 (doze) meses será contado a partir da data do deferimento da primeira licença concedida.

A soma das licenças remuneradas e das licenças não remuneradas, incluídas as respectivas prorrogações, concedidas em um mesmo período de 12 (doze) meses, não poderá ultrapassar os limites de 60 ou 90 dias



A licença por motivo de doença em pessoa da família, será precedida de exame por perícia médica oficial, deverá seguir os ritos das Normas Técnicas sobre as Perícias Médicas no Exército (NTPMEX) (EB30-N-20.008).



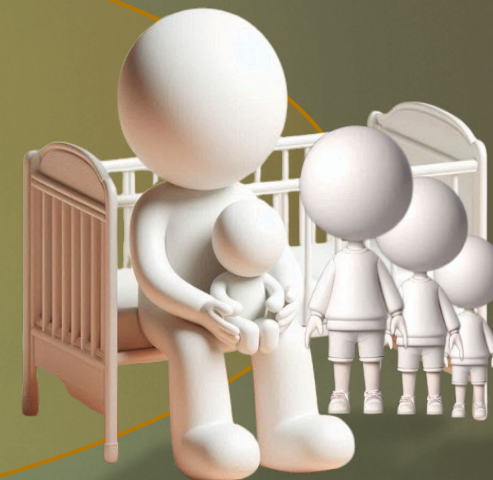


Mãe, pai, madrasta ou padrasto



Cônjuge ou companheiro (a)

FAMÍLIA



Filhos e enteados



Dependente que viva às expensas do servidor

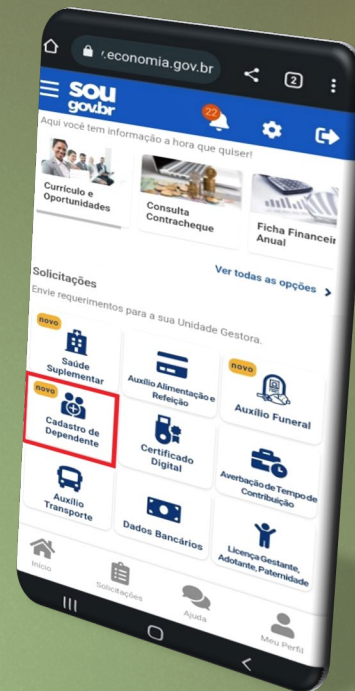
Para que o servidor possa ser beneficiado com a licença para acompanhamento de pessoa da família, é necessário que o familiar esteja cadastrado como seu dependente no seu assentamento funcional, **PARA ESTE FIM.**

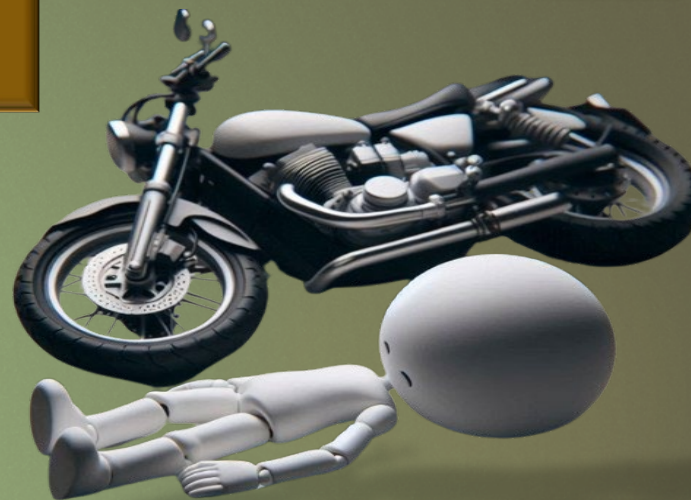
A inclusão de dependente é realizada no SouGov.br (Cadastro de Dependente). **Acesse o tutorial.**

A **perícia singular** é obrigatória quando:

- o atestado para acompanhar familiar for igual ou superior a 15 (quinze) dias corridos; ou
- a soma dos afastamentos para acompanhamento familiar nos últimos 12 meses for de 15 (quinze) até 60 (sessenta) dias, corridos ou não; ou
- o atestado NÃO preencher os requisitos.

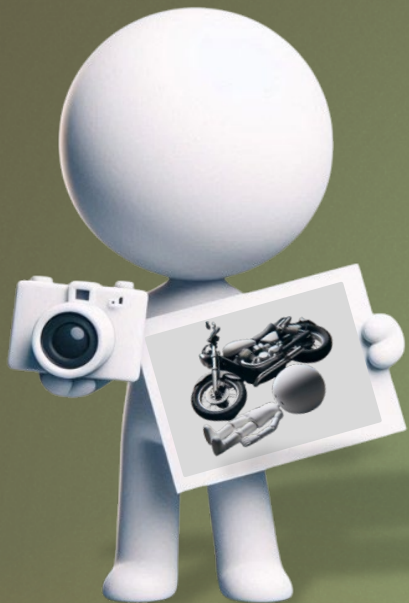
A perícia oficial **poderá ser dispensada** nos termos do **art. 83 da Lei nº 8.112, de 1990,** desde que seja **inferior a quinze dias corridos**, mediante apresentação de atestado médico ou odontológico, conforme o caso, que contenha justificativa quanto à necessidade de acompanhamento por terceiro.





Ao receber a informação da ocorrência de um acidente com seu subordinado, o Comandante, Chefe ou Diretor deve adotar as seguintes providências:

- a) instaurar sindicância, a fim de comprovar a existência de acidente em serviço e apurar se o acidente resultou de transgressão disciplinar, imprudência, imperícia ou desídia por parte do acidentado ou de subordinado do mesmo, com a sua aquiescência;
- b) caso seja comprovada a ocorrência de acidente em serviço, ouvir o médico sobre a necessidade ou não da lavratura do Atestado de Origem (AO); e
- c) publicar em Boletim Interno (BI) a lavratura do AO, se for o caso.



A prova do acidente será feita no prazo de **10 (dez) dias**, prorrogáveis quando as circunstâncias o exigirem.

A licença médica por incapacidade, decorrente de acidente em serviço será concedida pela OM, mediante o atestado médico ou ata de inspeção de saúde.



O servidor acidentado em serviço será licenciado com remuneração integral.



O servidor será submetido à inspeção médico-pericial para definir se existe incapacidade laborativa e estabelecer o nexo de causalidade entre a incapacidade e o evento informado no Atestado de Origem (AO), documento administrativo.

Caso não exista o nexo e, se existir incapacidade laborativa, deverá ser concedida à licença para tratamento de saúde. Os acidentes em serviço, em que as lesões resultantes sejam mínimas, não se justificando, de acordo com o parecer do médico da OM, a lavratura do AO, deverão ser registrados no Livro Registro de Acidente em Serviço da Seção de Saúde da OM (no SIRMED), descrevendo-se as lesões sofridas, sendo também publicados em boletim interno e transcritos para as alterações dos acidentados.



Quando o acidente resultar de **transgressão disciplinar, imprudência, imperícia ou desídia** por parte do acidentado, ou de subordinado do mesmo, com a sua aquiescência, ou de crime, **não será lavrado o AO**; apenas publicando-se em BI. O acidente, e as lesões dele resultante, ficarão registrados no Livro Registro de Acidente da Seção de Saúde da OM, constante do Sistema de Registros Médicos (SIRMED) disponível no endereço eletrônico da Diretoria de Saúde (DSau).

Tabela 4: Atestado de Origem:

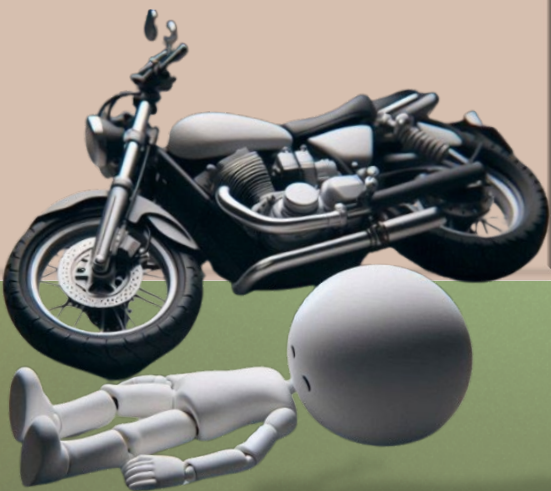
Parte	Modelo	Observações	Prazo para preenchimento
Prova Testemunhal 	Anexo A 	1. é assinada pessoalmente, por duas testemunhas, que deverão ter conhecimento da exatidão dos fatos presenciados, tais como local, data, hora, circunstâncias que cercaram o acidente e natureza do serviço que a vítima desempenhava no momento do acidente. 2. na situação excepcional em que não exista prova testemunhal direta ou em que o número de testemunhas seja inferior ao exigido, valorizar-se-á a prova testemunhal indireta ou referida constante da Sindicância, que será anexada ao AO. 3. cabe ao comandante da subunidade ou chefe direto do acidentado providenciar o preenchimento da Prova Testemunhal.	ATÉ dez dias após a publicação da solução da Sindicância, prorrogável por igual período, por até duas vezes, pelo comandante, chefe ou diretor da OM, quando as circunstâncias assim o exigirem, sendo tal fato publicado em boletim interno.

Tabela 4: Atestado de Origem (cont):

Parte	Modelo	Observações	Prazo para preenchimento
Prova Técnica  Anexo B		1. preenchida pelo médico militar que primeiro atender ao acidentado e consta de uma descrição objetiva e detalhada das lesões ou perturbações mórbidas, tal como se fora um auto de exame de corpo de delito. 2. se não existir médico militar na localidade, a prova técnica poderá ser preenchida por médico civil, desde que solicitado pelo comandante, chefe ou diretor da OM a que pertencer o acidentado. 3. quando o acidente ocorrer em localidade desprovida de médico, a prova técnica será realizada pelo primeiro médico militar, ou civil, do local para onde o acidentado for evacuado e atendido. 4. o registro de atendimento de emergência poderá servir de consulta para o preenchimento da Prova Técnica por médico militar, no caso descrito no item 4.	ATÉ dez dias após a publicação da solução da Sindicância, prorrogável por igual período, por até duas vezes, pelo comandante, chefe ou diretor da OM, quando as circunstâncias assim o exigirem, sendo tal fato publicado em boletim interno.

Tabela 4: Atestado de Origem (cont):

Parte	Modelo	Observações	Prazo para preenchimento
Prova de Autenticidade	Anexo C	É preenchida e assinada pelo Comandante, Chefe ou Diretor da OM a que pertencer a vítima do acidente, que deverá: - reconhecer como autênticas as firmas das testemunhas e do médico; e - declarar a natureza do serviço de que a vítima se incumbia no momento do acidente, o que souber sobre os fatos constantes da prova testemunhal e que não houve, por parte do acidentado, imprudência, desídia, imperícia, prática de transgressão disciplinar ou crime militar, conforme a solução da sindicância ou Inquérito Policial Militar (IPM).	ATÉ dez dias após a publicação da solução da Sindicância, prorrogável por igual período, por até duas vezes, pelo comandante, chefe ou diretor da OM, quando as circunstâncias assim o exigirem, sendo tal fato publicado em boletim interno.



Tabela 4: Atestado de Origem (cont):

Parte	Modelo	Observações	Preenchimento
Exame de Controle de Atestado de Origem ¹	Anexo D	1. Será procedido por Médico Perito de Organização Militar (MPOM) ou Médico Perito de Guarnição (MPGu). 2. Será composto de: •identificação; •observação clínica; e •Parecer²	Prazo de ATÉ 60 (sessenta) dias após o preenchimento completo das três primeiras partes, por determinação do comandante, chefe ou diretor do acidentado em serviço.

¹ O exame de controle será anexado ao AO, em local para esse fim destinado, conforme modelo constante do Anexo D deste Caderno

² No parecer, deverá constar UMA das seguintes expressões:

- 1) “Há relação de causa e efeito entre o acidente sofrido e as condições mórbidas atuais expressas pelos seguintes diagnósticos: (citar os diagnósticos, com CID e nunca utilizar diagnóstico subjetivo (dor, náusea etc..)” ; ou
- 2) “Não há relação de causa e efeito entre o acidente sofrido e as condições mórbidas atuais, expressas pelos seguintes diagnósticos: (citar os diagnósticos). Há (Não há) vestígios anatômicos ou funcionais do acidente sofrido”.





- A licença poderá ter início no primeiro dia do nono mês de gestação, salvo antecipação por prescrição médica;
- Em caso de nascimento prematuro, a licença terá início a partir do parto;
- Em caso de natimorto, decorridos 30 (trinta) dias do evento, a servidora será submetida a exame médico, e se julgada apta, reassumirá o exercício;
- No caso de aborto atestado por médico oficial, a servidora terá direito a 30 (trinta) dias de repouso remunerado;

Para saber como solicitar a licença, acesse o link: https://www.gov.br/servidor/pt-br/acesso-a-informacao/faq/sou-gov.br/solicitacao-de-licenca-gestante-paternidade-e-adotante/copy_of_1-como-solicitar-licenca-gestante-pelo-aplicativo-sougov



- À servidora gestante, ocupante de apenas cargo em comissão, é assegurada licença-maternidade, sem prejuízo do emprego e do salário, com duração de 120 dias. A remuneração durante esse período é de responsabilidade do Regime Geral de Previdência Social, isto é, o INSS.
- No período da licença-maternidade às servidoras não poderão exercer qualquer atividade remunerada e a criança não poderá ser mantida em creche ou organização similar, sob pena de perda do direito à prorrogação, sem prejuízo do devido ressarcimento ao erário.
- A servidora **poderá requerer a prorrogação** da licença maternidade por mais 60 (sessenta dias).
- O pedido de prorrogação da licença deve ser protocolado, em até 30 (trinta) dias, após o nascimento da criança.

Para saber como prorrogar a licença à gestante por Internação ADI 6327/2022, acesse o link: <https://www.gov.br/servidor/pt-br/aceso-a-informacao/faq/sou-gov.br/solicitacao-de-licenca-gestante-paternidade-e-adotante/prorrogacao-licenca-gestante-por-internacao-adi-6327-2022>

Para saber como encerrar a licença à gestante por Internação ADI 6327/2022, acesse o link: <https://www.gov.br/servidor/pt-br/aceso-a-informacao/faq/sou-gov.br/solicitacao-de-licenca-gestante-paternidade-e-adotante/encerramento-da-licenca-gestante-por-internacao-adi-6327-2022>



- A licença-paternidade possui duração de 5 (cinco) dias, com início a partir do dia do nascimento do filho ou data da adoção;
- No caso de natimorto, entende-se pela impossibilidade de concessão, vez que, o referido período é concedido à mãe com a finalidade de recuperação da mãe no evento ocorrido;
- A prorrogação da licença paternidade, poderá ser concedida, caso o servidor requeira o benefício no prazo máximo de dois dias úteis após o nascimento ou a adoção.
- A prorrogação iniciará no dia subsequente ao término da licença paternidade (após os cinco dias) e terá duração de 15 (quinze) dias.
- A prorrogação também é aplicável ao adotante ou ao servidor obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança;

Para saber como solicitar a licença, acesse o link: https://www.gov.br/servidor/pt-br/acesso-a-informacao/faq/sou-gov.br/solicitacao-de-licenca-gestante-paternidade-e-adotante/copy_of_2-como-solicitar-licenca-paternidade-pelo-aplicativo-sougov



- Considera-se criança a pessoa de até doze anos de idade incompletos para fins de licença paternidade para pai adotante,
- A licença paternidade será considerada como **efetivo exercício** para todos os fins e efeitos.
- É vedado exercer qualquer atividade remunerada durante a prorrogação da licença paternidade, sob pena de cancelamento da prorrogação da licença e o registro da ausência como falta ao serviço, nos termos do art. 3º do [Decreto nº 8.737/2016](#). O descumprimento implicará o cancelamento da licença e o registro da ausência como falta ao serviço.
- Nos casos de adoção por casal homo-afetivo, em que ambos sejam servidores públicos federais, a licença à adotante será concedida **somente a um dos adotantes**, sendo ao outro concedida a licença paternidade, nos termos do art. 208 da [Lei nº 8.112/90](#), por analogia obrigatória aos casais heterossexuais.



- A licença adotante possui duração de 120 (cento e vinte) dias consecutivos, prorrogáveis a pedido do agente público, por mais 60 (sessenta dias), resultando em um total de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos;
- O marco inicial da licença adotante ocorre a partir da data do Termo de Adoção ou do Termo de Guarda e Responsabilidade da criança;
- A concessão tem início na data da ocorrência do fato gerador, independentemente de coincidir com final de semana, feriado ou dia já trabalhado;
- Os prazos da licença adotante não podem ser inferiores aos prazos da licença à gestante, o mesmo valendo para as respectivas prorrogações;
- No caso de haver mais de um servidor constante na filiação da criança, a licença adotante será concedida a um dos adotantes, e ao outro poderá ser conferida licença paternidade/licença parental equivalente ao prazo de licença paternidade;
- O adotante ocupante de cargo comissionado, sem vínculo efetivo com a Administração Pública Federal, e as contratadas por tempo determinado terão a licença-gestante concedida nos termos do Regime Geral de Previdência Social (RGPS);

Para saber como solicitar a licença, acesse o link: https://www.gov.br/servidor/pt-br/acesso-a-informacao/faq/sou-gov.br/solicitacao-de-licenca-gestante-paternidade-e-adotante/copy_of_1-como-solicitar-licenca-gestante-pelo-aplicativo-sougov



A licença para tratamento da própria saúde, SUPERIOR ao limite de vinte e quatro meses, cumulativo ao longo do tempo de serviço público prestado à União, em cargo de provimento efetivo.

A licença para tratamento de saúde de pessoal da família do servidor, com remuneração, que EXCEDER a 30 (trinta) dias em período de 12 (doze) meses.

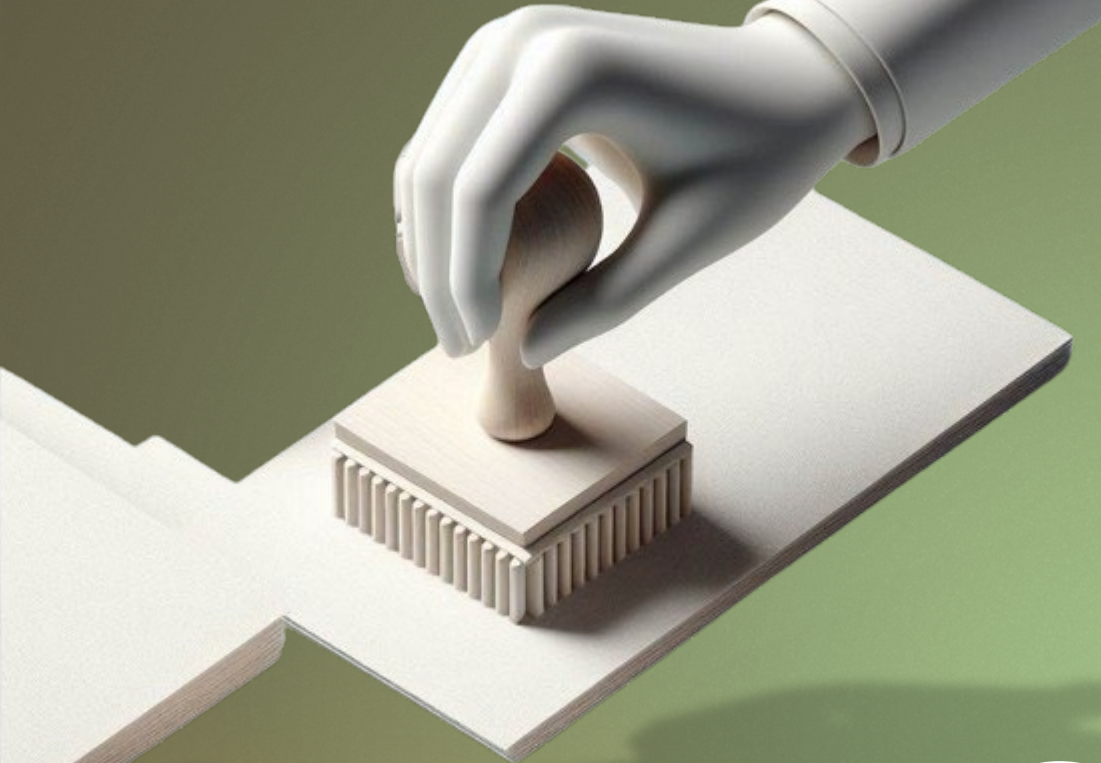


Nestes casos, o tempo será contado apenas para efeito de aposentadoria e disponibilidade.

Tabela 5: Registro da licença:

PERÍODO DA LICENÇA	ATESTADO	PERÍCIA OFICIAL SINGULAR	JUNTA OFICIAL
120 dias em até 12 meses		X	
Mais de 120 dias			X
Inferior a 15 dias corridos e/ou até 14 dias em 12 meses	X		
Atestado sem especificação do diagnóstico ou CID		X	
Acidente em serviço ou doença profissional		X	





PARTE IV DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

1. LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (LTS) E POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA

DOCUMENTO	RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO/ENVIO/ELABORAÇÃO	OBSERVAÇÃO
Atestado médico, expedido por autoridade competente, fornecido pelo servidor	INTERESSADO	Deve ser entregue na OM ou, preferencialmente, inserido no SouGov, em até 5 dias de sua emissão.
Requerimento	INTERESSADO	Para licença por motivo de doença em pessoa da família - Anexo J (se o servidor tiver acesso ao SPED 3.0 durante a licença, fazer o requerimento nesta ferramenta, conforme modelo da página 53 deste Caderno - REDIGINDO OS DOCUMENTOS NO SPED (Requerimento e Informação)
Informação	OM	No SPED 3.0, conforme modelo da página 53 deste Caderno - REDIGINDO OS DOCUMENTOS NO SPED (Requerimento e Informação):
Ata de inspeção, elaborada e emitida pela junta médica, quando for o caso	OM	OM agendará a inspeção de saúde conforme indicações da Tabela 5 deste Caderno



Tabela 6: Documentos para LTS e para Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família:

2. LICENÇA À GESTANTE, À ADOTANTE E PATERNIDADE:

Tabela 6: Documentos para licença à gestante, à adotante e paternidade:

TIPO DA LICENÇA	DOCUMENTO	RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO/ENVIO/ELABORAÇÃO	OBSERVAÇÕES
À gestante	a) certidão de nascimento; e b) atestado médico.	INTERESSADO	Inserir no app do SouGov e entregar na OM
Paternidade	a) termo de guarda e responsabilidade, expedido por autoridade competente; ou b) termo de adoção; ou c) certidão de nascimento do filho na qual conste como pai o nome do servidor requerente.		
À adotante	a) termo de guarda e responsabilidade, expedido por autoridade competente; ou b) termo de adoção.		



3. LICENÇA POR ACIDENTE EM SERVIÇO:

Tabela 7: Documentos para Licença por Acidente em Serviço:

DOCUMENTO	RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO/ENVIO/ELABORAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Prova testemunhal	OM	ANEXO A
Prova técnica	Médico	Anexo B
Prova de autenticidade	OM	Anexo C
Inspeção de Saúde de Controle (ISC)	Junta médica	-
Exame de Controle de Atestado de Origem (ECAO)	Médico	Anexo D
Inquérito Sanitário de Origem (ISO)	Instaurado pelo Encarregado do Inquérito	Anexo E
Declarações elucidativas do paciente	Integradas pelo Encarregado do Inquérito	Anexo F
Informações testemunhais	Redigidas pelo Encarregado do Inquérito	Anexo G
Relatório	Emitido pelo Encarregado do Inquérito	Anexo H
Conclusões	Proferidas pelo Encarregado do Inquérito	Anexo I





PARTE V DA TRAMITAÇÃO INTERNA¹

¹Estes procedimentos não excluem a necessidade de inclusão do atestado no app do SouGov, conforme orientações deste caderno.

1. LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (LTS):

50

SERVIDOR

Apresentar o atestado médico no setor de pessoal civil de sua OM para fins de comprovação de LTS.

OM

Conceder a LTS e publicar a concessão em Boletim Interno (BI).

Implantar no Sistema Integrado de Servidores Civis (SISC) a data do início e de retorno para controle.

OM – SERVIDOR SEM VÍNCULO¹

O SERVIDOR SEM VÍNCULO deverá fornecer a certificação de sua ocupação em cargo comissionado, bem como, a relação das contribuições previdenciárias efetivadas pelo mesmo, para fins de requerimento do benefício correspondente junto ao INSS.

Implantar no Sistema Integrado de Servidores Civis (SISC) a data do início e de retorno para controle.

OM – SERVIDOR EFETIVO

Em se tratando de SERVIDOR EFETIVO, submetê-lo ao Médico Perito da OM ou à Junta de Inspeção de Saúde (JIS) caso tenha ultrapassado, durante o exercício, o limite de dias de licença para tratamento da própria saúde previstos na legislação vigente.



¹Seguir esta orientação para todas as licenças.

2. LICENÇA POR ACIDENTE EM SERVIÇO:

51

SERVIDOR

Comunicar a OM e apresentar o atestado médico no setor de pessoal civil de sua OM, no prazo de até 10 (dez) dias, para fins de comprovação de LTS.

OM



1. O Cmt, Ch ou Dir da OM ao receber comunicação da ocorrência de um acidente em serviço com servidor civil, deverá:

- a) Ouvir o médico sobre a necessidade do AO.
- b) Em caso afirmativo, mandar lavar o AO, sendo que as 3 primeiras partes serão obrigatoriamente preenchidas, em até 10 (dez) dias após a publicação da solução da Sindicância.
- c) publicar o AO em BI;
- d) arrolar testemunhas;
- e) providenciar o preenchimento da prova; e
- f) após proceder a todas as diligências e obter o parecer da junta médica, conceder a licença ao servidor.

2. Implantar no Sistema Integrado de Servidores Cíveis (SISC) a data do início e de retorno para controle.

3. LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA:

52

SERVIDOR

Apresentar atestado e instruir processo com requerimento¹ (ANEXO J) de licença por motivo de doença em pessoa da família

¹ Se o servidor tiver acesso ao SPED 3.0, fazer o requerimento nesta ferramenta, conforme modelo da página 53 deste Caderno - REDIGINDO OS DOCUMENTOS NO SPED (Requerimento e Informação)

OM

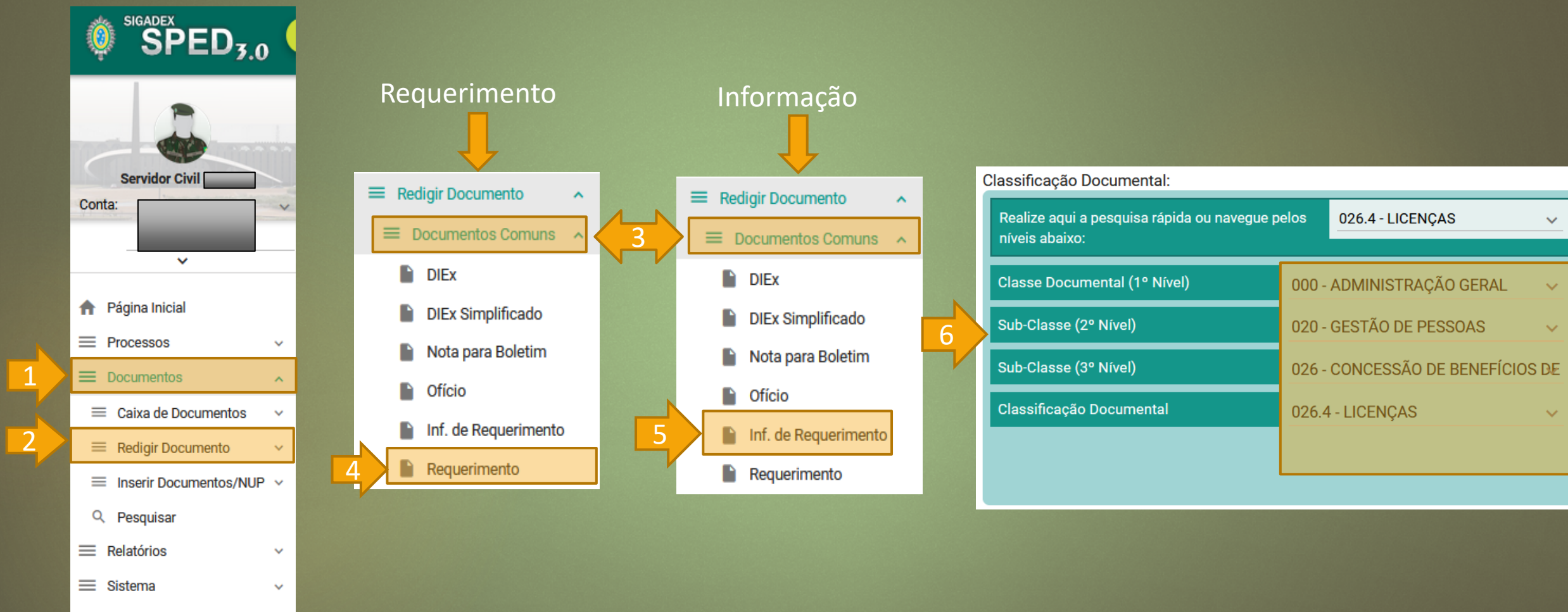
1. Elaborar a Informação, no SPED 3.0, conforme modelo da próxima página.
2. Encaminhar o requerente à Junta de Inspeção de Saúde para o exame médico da pessoa de sua família (Anexo A)
3. Publicar, em Boletim Interno (BI), a concessão da licença.
4. Publicar, em Boletim Interno (BI), a concessão da licença.
5. Implantar no Sistema Integrado de Servidores Civis (SISC) a data do início e de retorno para controle.



4. REDIGINDO OS DOCUMENTOS NO SPED

(Requerimento e Informação):

53



5. CONCESSÃO E PRORROGAÇÃO DA LICENÇA À GESTANTE, À ADOTANTE E PATERNIDADE:

54



SERVIDOR

Fazer o requerimento (ANEXO J)
Apresentar os documentos exigidos

OM

1. Receber o requerimento
2. Elaborar informação (conforme modelo da página 53)
3. Analisar o mérito e conceder ou indeferir.
4. Publicar em Boletim Interno (BI) o período de licença.
5. Implantar no Sistema Integrado de Servidores Cíveis (SISC) a data do início e de retorno para controle.
6. Implantar no Sistema Integrado de Administração de Pessoal (SIAPE)

ELABORAÇÃO:

ASSESSORIA TÉCNICA DA SPC/DAP

SETEMBRO DE 2024

Para conhecer melhor o assunto,
leia as legislações indicadas no início deste caderno, disponíveis no link:
<https://legis.sigepe.gov.br/legis/pesquisa-avancada>